

NURUL AFIQAH BINTICHE SUZA

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

10 Mac 2020/15 Rejab 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0094-2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

1) Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan olehnya dalam Kes Permohonan No. : 10600-040-0109-2018.

2) Melalui surat / memo bertarikh 8 November 2019, YA Hakim Bicara memohon supaya semakan dijalankan ke atas fail kes berkenaan kerana mendapati telah berlakunya kekhilafan apabila jumlah waris yang diputuskan sebagai berhak mendapat pembahagian faraid adalah seramai 7 orang. Walaubagaimanapun berdasarkan pengiraan yang telah dijalankan melalui sistem E-Syariah jumlah waris yang berhak ke atas pembahagian faraid tersebut ialah seramai 6 orang sahaja. Waris yang bernama Muhammad Sazuri bin Hitam telah dinyatakan sebagai tidak layak untuk mendapat bahagian faraid simati.

3) Kami berpuas hati bahawa kami boleh menjalankan kuasa semakan ke atas permohonan ini berdasarkan bidangkuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan mengambil kira Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) kerana terdapat isu Hukum Syarak.

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan

4) Bagi menjalankan kuasa semakan ini kami telah memanggil rekod fail kes 10600-040-0109-2018. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan, kami membuat dapatan seperti berikut;

4.1 Muhammad Sazuri bin Hitam (saudara lelaki sebapa simati) terdinding kerana terdapat bersamanya saudara seibu sebapa perempuan yang menjadi *Asabah Ma'a al-Ghairi*.

الأخت لأب: وتحجب بمن تحجب بهم الشقيقة, وبالأخ الشقيقة, وبالأخت الشقيقة اذا صارت عصبه مع الغير, سواء وجد مع الأخت لأب أخ لأب أو لم يوجد, وبالاثنين فأكثر من الأخوات الشقيقات اذا لم يوجد معها أخ لأب
أحكام الميراث وأوصية في الشريعة الإسلامية, الدكتور سعيد محمّد الجليدي 1403

4.2 Ahli waris yang layak dan bahagian masing-masing adalah seperti dalam jadual berikut;

BIL	NAMA WARIS DAN NO. KP/DLL	BAHAGIAN
1	MAZLINA BINTI MOKHTAR NO. K/P: 650215107054 (ISTERI SIMATI)	18/144
2	NURUL AFIQAH BINTI CHE SUZA NO. K/P: 900320105260 (ANAK PEREMPUAN SIMATI)	32/144
3	FATIN AFIQAH BINTI CHE SUZA NO. K/P: 910526105118 (ANAK PEREMPUAN SIMATI)	32/144
4	IZZATI AFIQAH BINTI CHE SUZA NO. K/P: 951220106178 (ANAK PEREMPUAN SIMATI)	32/144
5	CHE SULIATY BINTI CHE HITAM NO. K/P: 570418115310 (SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA DIMATI)	15/144
6	FATIMAH BINTI HITAM NO. K/P: 400729115156 (SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA DIMATI)	15/144

- 5) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa terdapat kekhilafan YA Hakim Bicara yang mewajarkan kami campurtangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

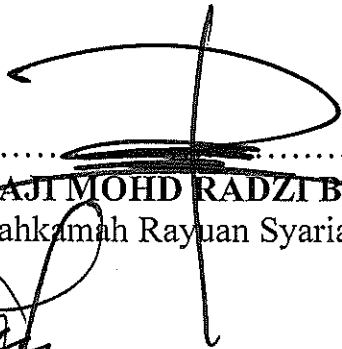
1. Permohonan Pemohon adalah diterima.
2. Perintah Kes Permohonan No.10600-040-0109-2018 adalah dibatalkan.
3. Mahkamah perintahkan bahawa waris-waris yang disenaraikan di bawah ini adalah waris-waris Gemulah/Simati dengan kadar bahagian masing-masing seperti berikut:

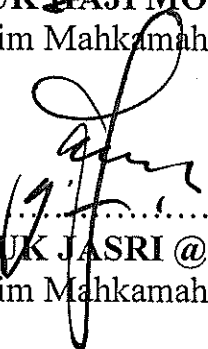
BIL	NAMA WARIS DAN NO. KP/DLL	BAHAGIAN
1	MAZLINA BINTI MOKHTAR NO. K/P: 650215107054 (ISTERI SIMATI)	18/144
2	NURUL AFIQAH BINTI CHE SUZA NO. K/P: 900320105260 (ANAK PEREMPUAN SIMATI)	32/144
3	FATIN AFIQAH BINTI CHE SUZA NO. K/P: 910526105118 (ANAK PEREMPUAN SIMATI)	32/144
4	IZZATI AFIQAH BINTI CHE SUZA NO. K/P: 951220106178 (ANAK PEREMPUAN SIMATI)	32/144

5	CHE SULIATY BINTI CHE HITAM NO. K/P: 570418115310 (SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA DIMATI)	15/144
6	FATIMAH BINTI HITAM NO. K/P: 400729115156 (SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA DIMATI)	15/144

Penghakiman ini diberikan oleh;

- 

1. YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
 Pengerusi
 Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 

2. YA DATUK ~~HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF~~
 Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
- 

3. YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
 Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

